Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1064/Pid.Sus/2020/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap	: Asma als Ama Binti Abu Bakar;
Tempat lahir	: Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir	: 49 Tahun / 31 Desember 1970;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Antasan Kecil Barat Gg. Kafilah Rt.12/02 No.04 Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota. Banjarmasin;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;

Terdakwa Asma als Ama Binti Abu Bakar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Akbar, S.H., Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2020 Nomor 1064/Pid.Sus/2020/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1064/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 24 November 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1064/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 24 November 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ASMA Als AMA Binti ABU BAKAR secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana «Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menydiakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dalam dakwaan Penuntut Umum;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ASMA Als AMA Binti ABU BAKAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
   - 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram;
   - 1 (satu) pak plastik klip dan
   - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

   Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-------- Bahwa terdakwa **ASMA Als AMA Binti ABU BAKAR (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Antasan Kecil Barat Gg. Kafilah Rt. 12/ Rw. 02 No. 04 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -------

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di sekitar Pasar Lama, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. UJI Als AMAT (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membaginya menjadi 65 (enam puluh lima) paket, dimana untuk 9 (sembilan) paket berhasil dijual oleh terdakwa dan 5 (lima) paketnya digunakan sendiri oleh terdakwa sedangkan sisanya yaitu 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram disimpan oleh terdakwa simpan dirumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi RAHMADANI dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HENGKY SUPRIANTO SINAGA selaku anggota Kepolisian Resor Kota Banjarmasin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkotika yang dilakukan terdakwa, langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya dan ditemukan 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa dari 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram dan disisihkan sebanyak 0,027 gram untuk pemeriksaan laboratoris, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepala Labfor Polri Cabang Surabaya No. Lab : 6790/ NNF/ 2020, tanggal 05 Agustus 2020, dengan hasil pengujian : bahwa contoh yang diuji mengandung ***Metamfetamina*** termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMADANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini karena saya dan anggota lainnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, telah melakukan penangkapan Terdakwa;
   - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di sekitar Pasar Lama, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. UJI Als AMAT (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu tersebut, terdakwa membaginya menjadi 65 (enam puluh lima) paket, dimana untuk 9 (sembilan) paket berhasil dijual oleh terdakwa dan 5 (lima) paketnya digunakan sendiri oleh terdakwa sedangkan sisanya yaitu 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram disimpan oleh terdakwa simpan dirumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, saya dan HENGKY SUPRIANTO SINAGA, SH selaku anggota Kepolisian Resor Kota Banjarmasin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkotika yang dilakukan terdakwa, langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya dan ditemukan 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa waktu itu petugas ada menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di Jalan Antasan Kecil Barat Gg. Kafilah Rt.12 Rw.02 No.04 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa kooperatif saya tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;

- Terhadap keterangan saksi,Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi HENGKY SUPRIANTO SINAGA, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini karena saya dan anggota lainnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, telah melakukan penangkapan Terdakwa;
   - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di sekitar Pasar Lama, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. UJI Als AMAT (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membaginya menjadi 65 (enam puluh lima) paket, dimana untuk 9 (sembilan) paket berhasil dijual oleh terdakwa dan 5 (lima) paketnya digunakan sendiri oleh terdakwa sedangkan sisanya yaitu 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1,95 gram disimpan oleh terdakwa simpan dirumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, saya dan RAHMADANI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Banjarmasin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkotika yang dilakukan terdakwa, langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya dan ditemukan 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa waktu itu petugas ada menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di Jalan Antasan Kecil Barat Gg. Kafilah Rt.12 Rw.02 No.04 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa kooperatif saya tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap

- Terhadap keterangan saksi,Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya diajukan dalam perkara ini karena saya kedapatan memiliki sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 17.30 Wita, di rumah saya di Jalan Antasan Kecil Barat Gg. Kafilah Rt.12 Rw.02 No.04 Kelurahan Pasar Lama. Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di sekitar Pasar Lama, saya mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. UJI Als AMAT (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membaginya menjadi 65 (enam puluh lima) paket, dimana untuk 9 (sembilan) paket berhasil saya jual dan 5 (lima) paketnya saya gunakan sendiri sedangkan sisanya yaitu 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram saya simpan dirumah saya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 17.30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wita, saksi RAHMADANI dan saksi HENGKY SUPRIANTO SINAGA, SH selaku anggota Kepolisian Resor Kota Banjarmasin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkotika yang saya lakukan, langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saya yang sedang berada dirumah saya dan ditemukan 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam milik saya.

- Bahwa sabu-sabu tersebut saya pakai, juga saya jual;
- Bahwa saya sudah memakai sabu-sabu sekitar 5 (lima) bulan lebih;
- Bahwa saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram;
- 1 (satu) pak plastik klip dan
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Antasan Kecil Barat Gg. Kafilah Rt. 12/ Rw. 02 No. 04 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di sekitar Pasar Lama, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. UJI Als AMAT (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membaginya menjadi 65 (enam puluh lima) paket, dimana untuk 9 (sembilan) paket berhasil dijual oleh terdakwa dan 5 (lima) paketnya digunakan sendiri oleh terdakwa sedangkan sisanya yaitu 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram disimpan oleh terdakwa simpan dirumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi RAHMADANI dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HENGKY SUPRIANTO SINAGA selaku anggota Kepolisian Resor Kota Banjarmasin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkotika yang dilakukan terdakwa, langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya dan ditemukan 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa dari 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram dan disisihkan sebanyak 0,027 gram untuk pemeriksaan laboratoris, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepala Labfor Polri Cabang Surabaya No. Lab : 6790/ NNF/ 2020, tanggal 05 Agustus 2020, dengan hasil pengujian : bahwa contoh yang diuji mengandung ***Metamfetamina*** termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. <u>Unsur Setiap orang</u> :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata " setiap orang " adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa ". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama ASMA Als AMA Binti ABU BAKAR, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa ASMA Als AMA Binti ABU BAKAR,, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. <u>Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;</u>

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Antasan Kecil Barat Gg. Kafilah Rt. 12/ Rw. 02 No. 04 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di sekitar Pasar Lama, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. UJI Als AMAT (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membaginya menjadi 65 (enam puluh lima) paket, dimana untuk 9 (sembilan) paket berhasil dijual oleh terdakwa dan 5 (lima) paketnya digunakan sendiri oleh terdakwa sedangkan sisanya yaitu 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram disimpan oleh terdakwa simpan dirumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi RAHMADANI dan HENGKY SUPRIANTO SINAGA selaku anggota Kepolisian Resor Kota Banjarmasin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkotika yang dilakukan terdakwa, langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya dan ditemukan 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam milik terdakwa.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dari 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram dan disisihkan sebanyak 0,027 gram untuk pemeriksaan laboratoris, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepala Labfor Polri Cabang Surabaya No. Lab : 6790/ NNF/ 2020, tanggal 05 Agustus 2020, dengan hasil pengujian : bahwa contoh yang diuji mengandung ***Metamfetamina*** termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Asma als Ama Binti Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";*
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram;
   - 1 (satu) pak plastik klip;
   - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **01 Februari 2021**, oleh kami, **Hj. Rosmawati, S.H.,M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Heru Kuntjoro, S.H.,M.H** dan **Daru Swastika Rini, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Noor Kamariah.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Rhaky gandhy Arifran, S.H.,M.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.	**Hj. Rosmawati, S.H.,M.H.**
Daru Swastika Rini, S.H.	

Panitera Pengganti,

Hj. Noor Kamariah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)